

1526883-07.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... e, em lugar conhecido como ponto de tráfico, avistaram dois indivíduos conversando. Os dois correram ao avistar a viatura. Um deles jogou uma sacola plástica, achando que foi o outro rapaz. Conseguiram deter o réu. No bolso do acusado encontraram pequena quantidade de drogas no bolso e disse que trabalhava no local a serviço do tráfico. Não se lembra se encontraram dinheiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526883-07.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526883-07.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2318886/2020 - 11º D.P. SANTO

AMARO, 15341769 - 11º D.P. SANTO AMARO, 5870/20/211 - 11º D.P. SANTO AMARO, 2318886 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAUL FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

RAUL FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 12h00min, na Rua Goioxim, nº 289, Capão Redondo, nessa cidade e comarca, trazia consigo 02 invólucros contendo tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como MACONHA e 17 invólucros

contendo COCAÍNA, (auto de exibição e apreensão de fl. 16, laudo de constatação de fls. 14/16 e laudos químicos-toxicológicos de fls. 17/19 e 57/59), sendo certo que referidas substâncias são causadoras de dependência física e psíquica e o acusado tinha a posse e guarda das drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 66/67).

O réu foi preso em flagrante (fls. 02/03), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 49/51). Posteriormente, em cumprimento a liminar concedida pelo E. Tribunal de Justiça, foi expedido alvará de soltura clausulado em seu favor (fls. 94/95).

A denúncia foi recebida às fls. 69/70.

O réu foi citado às fls. 120/121 e apresentou resposta à acusação em audiência, ocasião na qual ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público e defesa requereram a absolvição do réu por insuficiência de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto do laudo de constatação de fls. 14/16, dos laudos químicos-toxicológicos de fls. 17/19 e 57/59 e da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que também demonstrou a autoria do acusado.

O réu Raul Ferreira da Silva alegou que seu amigo pediu para comprar maconha para ele, porque era do interior e não sabia onde vendia. Foi com ele comprar droga.

Pagou a maconha e colocou no bolso, quando foi abordado. Seu amigo se evadiu. Disse para os policiais que não sabia quem tinha vendido, mas como tinha passagem, foi levado para a delegacia. Negou, assim que estivesse vendendo drogas no local, negou que estivesse com cocaína, a qual foi achada no local. Não sabe porque os policiais disseram que encontraram cocaína com ele também. Não conhecia os policiais (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Na delegacia, também negou que estivesse no local vendendo entorpecente e afirmou, em suma, que, apesar de não usar entorpecentes, sabe onde há os pontos de venda.

Disse que um amigo seu queria comprar entorpecente e o levou a uma "biqueira".

Declarou que havia comprado a droga para seu amigo quando foi detido por policiais, bem como que seu amigo se evadiu (fls. 08).

O policial civil Marcos Tadeu de Almeida afirmou, em uma, que estavam em viatura descaracteriza e, em lugar conhecido como ponto de tráfico, avistaram dois indivíduos conversando. Os dois correram ao avistar a viatura. Um deles jogou uma sacola plástica, achando que foi o outro rapaz. Conseguiram deter o réu. No bolso do acusado encontraram pequena quantidade de drogas no bolso e disse que trabalhava no local a serviço do tráfico. Não se lembra se encontraram dinheiro com o réu. Não localizaram a sacola. Não conhecia o acusado (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Leonardo Roberto Previ, também policial civil, narrou, em resumo, que estavam em viatura descaracterizada e avistaram dois indivíduos que correram ao ver a viatura.

O réu foi abordado e com ele, encontraram crack e maconha. O acusado disse que trabalhava traficando no local. O outro rapaz chegou a dispensar uma sacola, a qual não localizaram. O local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico. Não conhecia o acusado (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. Conquanto o acusado tenha negado que lá estivesse para vender drogas, tentado desacreditar os depoimentos colhidos, não se verifica veracidade em tais declarações, pois estes não relataram qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas arroladas pela acusação tivessem algum motivo para lhes incriminar falsamente. Os policiais, em juízo, reiteraram que a acusado, ao ser detido com drogas, disse que trabalhava

no local a serviço do tráfico.

Não bastasse isso, o réu confirmou que trazia consigo drogas para seu amigo, ou seja, para uso de terceiro, conduta que se enquadra no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a finalidade comercial do ato.

Destarte, os depoimentos colhidos e a forma de acondicionamento das drogas revelam a conduta delituosa intencional do acusado em traficar entorpecentes.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, como, no caso, "trazer consigo" 02 invólucros contendo maconha e 17 invólucros contendo cocaína.

Cumpra ressaltar que o pedido de absolvição por parte do Ministério Público não impede que seja proferida sentença condenatória, conforme previsto no artigo 385 do Código de Processo Penal.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes (proc. n.º 1514016-16.2019.8.26.0228, 16ª Vara Criminal da Capital). Desse modo, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente, contudo, a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente (proc. n.º 0010773-76.2014.8.26.0176, 1ª Vara Judicial de Embu das Artes, cf. certidão de fls. 35/37).

Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea. Assim, condenado as duas circunstâncias, mantenho a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, eis que o réu não se beneficia da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado, que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, haja vista ser portador de maus antecedentes e reincidente específico. Desse modo, torno definitiva a pena fixada na segunda fase.

Em face da reincidência e maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado (art. 33, §§2º e 3º, do CP). Não obstante o tempo da prisão cautelar, deixo de fixar regime semiaberto, pois não decorrido o prazo exigido pelo artigo 112 da LEP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é maior que 04 (quatro) anos, além do o réu ser reincidente específico.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR o réu RAUL FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu mínimo valor legal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, eis que respondeu solto ao processo, não sobrevivendo elementos que amparassem a decretação da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA